

1500970-58.2021.8.26.0011

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500970-58.2021.8.26.0011 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500970-58.2021.8.26.0011

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3100267/2021 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 21899558 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 21899573 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 21899574 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 21899575 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 21899576 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 21899577 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO PACHECO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

MARCELO PACHECO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28 da lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, foi surpreendido trazendo consigo, para consumo pessoal, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares se dirigiram ao local dos fatos para atender ocorrência de acidente de trânsito, sendo que em dado momento o acusado acendeu um cigarro de maconha e começou a se filmar fumando, com as viaturas policiais e a equipe ao fundo. De pronto o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia, momento em que confessou à D. Autoridade Policial em sua oitiva que estava

fumando o cigarro de maconha e filmando o acidente

Sem direito, o acusado, aos benefícios da Lei 9.099/95, o Ministério Público ofereceu denúncia. Após citação pessoal e apresentação de defesa preliminar a denúncia foi recebida. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado. Em memoriais, o Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia. A Defesa pediu absolvição nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Relatados, decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 1/3), laudo químico toxicológico (fls. 103/5) e prova oral.

A autoria é certa.

Com efeito, corroborando os termos da denúncia, o policial DOUGLAS RODRIGO BARBOZA disse que foram atender ocorrência sobre acidente de trânsito. No local, havia populares na calçada, dentre eles o réu que acendeu um cigarro de maconha e começou a se filmar fumando, com as viaturas e a equipe policial ao fundo. Abordaram o réu que, indagado, afirmou ser usuário.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial ALEXANDRE BRUNO VATER JÚNIOR.

O réu em solo policial disse que estava fumando um cigarro de maconha e ao mesmo tempo fotografava o acidente da via. Em juízo admitiu estar fumando maconha quando foi abordado pela equipe policial. Afirmou que não tinha visto os policiais.

Como se nota, os depoimentos dos policiais militares corroboraram os exatos termos da denúncia. Lembre-se que os policiais militares não teriam motivo algum para incriminar o acusado até porque não o conheciam, razão pela qual não há motivo para desacreditar os depoimentos.

Filho-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância.

Confira-se:

"1. Independente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006" (RHC nº 37. 094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, Dje 17.11.2014, VU).

Este também é o atendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

"II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade

material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU). Pontuo que o consumo de droga incentiva que mais pessoas a usem, gerando um problema de saúde pública que o Estado não está pronto para lidar, o que enseja a tipificação penal.

Passo a dosar a reprimenda.

Diante da pouca potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo suficiente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos nefastos do entorpecente.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno MARCELO PACHECO DOS SANTOS como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06 e aplico-lhe à medida de advertência.

Após o trânsito em julgado para as partes, realize-se a audiência de advertência. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

São Paulo, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA